ANEXO DE CLÁUSULA DE MULTAS PARA COMPRA ÁGIL

En caso de incumplimiento de las obligaciones del proveedor se iniciará el proceso de multas de acuerdo con lo establecido en la Directiva Res. Nº 557 -B de la Dirección de Chilecompra y el Art.N°79 del reglamento de la Ley de compras N°250 del 2004, el cual además estará afecto a los principios de contradictoriedad e impugnabilidades señaladas en la normativa.

Esta multa sólo podrá ser reclamada ante el Director del Hospital, dentro del plazo de cinco días hábiles una vez notificada.

La Resolución Exenta cobra multa se ingresará en el sistema de información de mercado público.

Las infracciones serán sancionadas con las siguientes multas:

- **Incumplimiento del Plazo de Entrega**: En este caso, el Hospital aplicará una multa equivalente al 5% del valor de lo que correspondía entregar de la OC, por cada día corrido de atraso, contados desde la fecha límite para la entrega del suministro.

- **Sin stock del producto enviada la Orden de compra:** En este caso, el proveedor que no tenga stock del producto solicitado, se le aplicará una multa de 10% del o los ítems no entregados de la Orden de Compra enviada.

- **Incumplimiento sobre la calidad del Insumo:** En este caso, el proveedor que tenga problemas de calidad del producto, se le aplicará una multa de 10% de la OC.

(*) El total de multas cobradas no podrá exceder el valor del 30% de la OC.

El pago de cada multa será de la siguiente manera:

- Pago en efectivo (Transferencia o Vale vistas) de la multa por parte del proveedor al Hospital del Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, RUT: 61.980.320-5, Cuenta Corriente N° 9700064 Banco Estado, email: tesoreria.hec@redsalud.gob.cl

- El pago de la multa no debe superar 15 días corridos desde la fecha de resolución final del cobro de la multa.
- En caso de ejecutarse una multa o sanción en alguna unidad de pago reajustable (UTM, UF, US) la conversión a pesos chilenos será establecida en la resolución que cobre dicha multa, señalándose el valor correspondiente en pesos uno de sus resuelvos, para los efectos contables.
  Sin perjuicio de lo anterior, el día del pago efectivo de la multa, el monto a pagar en pesos será el que corresponda a ese día a la unidad reajustable.

Observación para incluir en OC:

Se sancionará en los siguientes casos: Incumplimiento en el plazo de entrega, calidad o quiebre de stock del producto. Revisar el anexo de cláusula de multas.